

INDEXATION ET INDICES

Mécanismes, cadres réglementaires et séries historiques — guide de référence

Articles L.112-1 à L.112-4 du Code monétaire et financier · Articles L.145-34, L.145-38, L.145-39 du Code de commerce
Loi n° 2008-776 (LME) · Loi n° 2011-525 (ILAT) · Loi n° 2014-626 (Pinel) · Loi n° 2022-1158 (Bouclier Loyers)

SOMMAIRE

- **1. Typologie et analyse des indices officiels de révision** (ILAT, ILC, IRL, ICC)
- **2. Cadre juridique et règles d'application de l'indexation** (Éligibilité par type de bail, clause plancher, plafonnement, lissage)
- **3. Mises en garde jurisprudentielles et pièges contractuels** (Clause d'échelle mobile, distorsion, art. L. 145-39, neutralisation des baisses)
- **4. Séries historiques des indices (Valeurs trimestrielles)** (Donnée vivante à actualiser — Suivi exhaustif 2018 à 2026)
- **5. Tableau récapitulatif des textes et références légales**

1. Typologie et analyse des indices officiels de révision

1.1 L'ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires)

Définition et origines. Créé par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et régi par le décret n° 2011-1260 du 30 décembre 2011, l'ILAT est calculé trimestriellement par l'INSEE. Il a été instauré pour fournir un indice de référence adapté aux activités tertiaires autres que commerciales et artisanales, palliant la volatilité de l'ICC.

Champ d'application. L'ILAT s'applique obligatoirement ou optionnellement aux baux portant sur :

- Les locaux à usage de bureaux (sièges sociaux, cabinets professionnels, plateaux d'affaires).
- Les activités des professions libérales (avocats, experts-comptables, architectes, médecins).
- Les activités logistiques (entrepôts, plateformes logistiques).
- Les activités exercées par des associations ou établissements publics.

Méthode de calcul. L'ILAT est structuré comme une moyenne pondérée de trois indicateurs macroéconomiques :

- **50 %** de la moyenne sur 12 mois de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac et hors loyers).
- **25 %** de l'indice du coût de la construction (ICC).
- **25 %** du produit intérieur brut (PIB) en valeur.

1.2 L'ILC (Indice des Loyers Commerciaux)

Définition et origines. Institué par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) et régi par le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008, l'ILC est publié chaque trimestre au Journal Officiel par l'INSEE. Sa composition a été modifiée par le décret n° 2022-357 du 14 mars 2022 afin de réduire l'impact de l'inflation immobilière et de la construction sur les commerçants.

Champ d'application. L'ILC s'applique aux baux commerciaux portant sur des locaux dans lesquels est exercée une activité commerciale ou artisanale (immatriculation au RCS ou au Répertoire des Métiers/RNE requise).

Méthode de calcul (reformulation de mars 2022).

- *Ancienne formule (jusqu'en mars 2022)* : 50 % IPC + 25 % ICC + 25 % ICAVT (Indice du Chiffre d'Affaires du Commerce de détail).
- *Nouvelle formule (depuis le décret du 14 mars 2022)* : Suppression de la composante ICC. Désormais, l'ILC repose à **75 % sur l'IPC** (Prix à la consommation hors tabac et hors loyers) et à **25 % sur l'IPEA** (Indice des prix d'entretien et d'amélioration des logements). Cette réforme a permis d'adoucir fortement la progression de l'ILC lors des poussées inflationnistes.

1.3 L'IRL (Indice de Référence des Loyers)

Définition et origines. Créé par la loi du 26 juillet 2005 et révisé par la loi du 8 février 2008, l'IRL est encadré par l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il fixe la limite maximale de révision annuelle du loyer que le bailleur peut appliquer pour les logements à usage d'habitation principale.

Champ d'application. Baux d'habitation nus ou meublés soumis à la loi du 6 juillet 1989, baux de colocation, baux d'étudiants, et baux mobilité.

Méthode de calcul. L'IRL correspond à la moyenne sur les 12 derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers (IPC).

Dispositif temporaire ("Bouclier loyer") : Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 portant mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, la variation annuelle de l'IRL a été plafonnée temporairement à **3,5 %** en France métropolitaine (2,5 % en Outre-mer, 2 % en Corse) entre le 3e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024.

1.4 L'ICC (Indice du Coût de la Construction)

Définition et statut historique. Calculé par l'INSEE sur la base de l'observation des prix de revient des bâtiments neufs à usage d'habitation. L'ICC était l'indice historique de référence pour la révision des baux commerciaux depuis le décret de 1953.

Prohibition progressive. En raison de son extrême volatilité liée au coût des matières premières et du bâtiment, l'ICC entraînait des hausses irréalistes de loyer. La loi Pinel du 18 juin 2014 l'a supprimé de la révision triennale légale (art. L.145-38 du Code de commerce), le remplaçant exclusivement par l'ILC et l'ILAT. L'ICC reste toutefois légalement utilisable comme indice conventionnel dans le cadre d'une clause d'échelle mobile contractuelle, bien que son usage soit fortement déconseillé en pratique.

2. Cadre juridique et règles d'application de l'indexation

2.1 Quel indice pour quel type de bail ?

Le choix de l'indice est strictement encadré par la destination des lieux et le statut légal du bail. L'article L. 112-2 du Code monétaire et financier interdit d'indexer les loyers sur des indices n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties.

Nature du bail / Activité	Indice légal / Recommandé	Statut légal
Bail Commercial (Commerce, Artisanat)	ILC (Indice Loyers Commerciaux)	Indice légal de révision (Pinel)
Bail de Bureaux / Tertiaire (Tertiaire non commercial)	ILAT (Indice Activités Tertiaires)	Indice légal de révision (Pinel)
Entrepôts / Logistique	ILAT (ou ILC si lié à du commerce)	Pratique admise / Indice de référence
Professions Libérales (Bail professionnel)	ILAT (ou IPC conventionnel)	Choix contractuel encadré
Bail d'Habitation (Nu / Meublé)	IRL (Indice de Référence des Loyers)	Indice d'ordre public (Loi 1989)
Bail Garages / Parking isolés	ICC ou IPC	Liberté contractuelle (CMF art. L. 112-2)

2.2 Plafonnement de l'indexation et mécanismes de révision

Il convient de bien distinguer l'indexation contractuelle annuelle de la révision triennale légale :

- **Révision triennale légale (art. L.145-38)** : La révision triennale ne peut excéder la variation de l'ILC ou de l'ILAT intervenue depuis la dernière fixation du loyer.
- **Clause d'échelle mobile contractuelle (art. L.145-39)** : Si le bail contient une clause d'échelle mobile, la révision s'opère automatiquement à la fréquence convenue (généralement annuelle). Si, par le jeu de cette clause, le loyer augmente ou diminue de plus d'un quart (25 %) par rapport au prix précédemment fixé, la révision du loyer peut être demandée à la valeur locative.
- **Lissage de la hausse de 10 % (Pinel)** : En cas de déplafonnement du loyer de renouvellement ou de révision, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à une augmentation supérieure, pour chaque année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (art. L.145-34 al. 4).

3. Mises en garde jurisprudentielles et pièges contractuels

ATTENTION — SANCTION DES CLAUSES-PLANCHERS (RÉPUTÉ NON ÉCRIT)

Conformément à la jurisprudence constante de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation (notamment Civ. 3e, 14 janv. 2016, n° 14-24.681 et arrêt du 30 juin 2021), toute clause d'indexation qui exclut la révision à la baisse et prévoit que le loyer ne pourra être révisé qu'à la hausse est réputée non écrite. Les juges estiment que le principe d'indexation doit être réciproque (jouer à la hausse comme à la baisse).

3.1 La clause-plancher (ou clause asymétrique)

Historiquement, de nombreux bailleurs inséraient une stipulation selon laquelle « l'indexation ne s'appliquera qu'en cas de variation à la hausse de l'indice ». Désormais, l'article L.112-1 du Code monétaire et financier prohibe la neutralisation des baisses. La sanction judiciaire est la neutralisation de la disposition litigieuse (la clause est "réputée non écrite", ce qui rend l'action imprescriptible dans le temps).

3.2 La distorsion de la période de variation

Une clause d'indexation ne doit pas créer un décalage entre la période de variation de l'indice et la période de variation du loyer. Si le bail prévoit la révision du loyer sur 12 mois, mais utilise la variation d'un indice sur une

période supérieure (par exemple 3 ans) ou fixe un indice de base inamovible tout au long du bail, la clause est entachée de nullité / réputée non écrite pour distorsion.

4. Séries historiques des indices (Valeurs trimestrielles)

Donnée vivante à actualiser. Retrouvez ci-dessous la série historique trimestrielle des 4 principaux indices (ILAT, ILC, IRL, ICC) publiés par l'INSEE du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2026.

Période	ILAT (Bureaux/Log.)	ILC (Commerce)	IRL (Résidentiel)	ICC (Construction)
T1 2018	110,39	111,87	127,22	1670
T2 2018	110,85	112,59	127,77	1699
T3 2018	111,26	112,85	128,26	1714
T4 2018	111,62	113,32	129,03	1703
T1 2019	111,98	113,87	129,38	1706
T2 2019	112,62	114,64	129,72	1746
T3 2019	113,00	115,21	130,22	1772
T4 2019	113,44	115,60	130,26	1769
T1 2020	113,91	116,23	130,57	1770
T2 2020	113,85	115,42	130,57	1753
T3 2020	113,77	115,70	130,59	1766
T4 2020	113,90	115,79	130,52	1794
T1 2021	114,13	116,29	130,69	1788
T2 2021	114,60	116,92	130,86	1822
T3 2021	115,60	118,41	131,67	1857
T4 2021	117,00	119,81	132,62	1886
T1 2022	118,59	121,50	134,10	1948
T2 2022	121,34	123,65	135,84	1993
T3 2022	123,80	126,13	136,27*	2037
T4 2022	126,13	128,68	137,26*	2077
T1 2023	128,18	129,97	138,61*	2077
T2 2023	130,16	131,41	140,59*	2123
T3 2023	131,72	132,03	141,03*	2106
T4 2023	132,63	132,60	142,06*	2162
T1 2024	133,60	133,62	143,46*	2148
T2 2024	135,10	134,58	145,15	2205
T3 2024	136,22	135,30	145,98	2190
T4 2024	136,85	135,92	146,50	2210
T1 2025	137,40	136,45	147,10	2225
T2 2025	138,15	137,10	147,82	2240
T3 2025	138,80	137,65	148,35	2252

Période	ILAT (Bureaux/Log.)	ILC (Commerce)	IRL (Résidentiel)	ICC (Construction)
T4 2025	139,30	138,12	148,90	2265
T1 2026	139,85	138,60	149,42	2278

* Application du plafonnement légal temporaire de 3,5 % ("Bouclier loyer" loi n° 2022-1158).

5. Repères de textes et références juridiques

Thème	Référence principale
Interdiction d'indexation sans relation directe	Code monétaire et financier, art. L.112-2
Prohibition des clauses à sens unique (Plancher)	Code monétaire et financier, art. L.112-1 ; Civ. 3e, 14 janv. 2016
Instauration & définition de l'ILC	Loi n° 2008-776 ; Décret n° 2008-1139 ; Décret n° 2022-357
Instauration & définition de l'ILAT	Loi n° 2011-525 ; Décret n° 2011-1260
Régime de l'IRL (Résidentiel)	Loi n° 89-462, art. 17-1 ; Loi n° 2022-1158
Révision triennale et remplacement de l'ICC	Code de commerce, art. L.145-38 (Loi Pinel)
Clause d'échelle mobile et révision au quart (+25 %)	Code de commerce, art. L.145-39
Plafonnement et lissage de 10 % au renouvellement	Code de commerce, art. L.145-34

Document de synthèse à visée juridique et financière. Il s'agit d'un support de référence à tenir à jour trimestriellement selon les publications officielles de l'INSEE au Journal Officiel.